

辩护词

尊敬的审判长、审判员：

上海市正意律师事务所接受本案被告人严某聪的委托，指派我担任被告人严某聪的辩护人，依法出席今天的法庭审理活动。庭前，辩护人认真查阅了全部案卷材料，会见了被告人，对案件事实和法律适用进行了充分研究。现发表如下辩护意见：

一、关于事实认定方面的辩护意见

辩护人对起诉书指控的基本犯罪事实不持异议。被告人严某聪于2021年8月21日晚购毒，22日1时、4时、7时三次吸食毒品，后于22日9时许驾驶汽车在广东茂名S280线撞击摩托车驾驶人杨某致其死亡，随后为逃避追究加速逃离，在约950米内连续冲撞杨某梅、吴某、梁某（均死亡）及冯某汽车，造成车辆损失180570元，时速高达99公里，当场被抓获，尿液毒品检测呈阳性。对上述基本事实，被告人当庭认罪，如实供述，不回避、不隐瞒，愿意承担相应法律责任。

同时，辩护人需要指出，被告人严某聪在案发时处于吸毒后产生幻觉的精神异常状态。其供述显示，案发当日三次吸食毒品后，产生怕死、被人追杀、家人跳楼的幻觉，吸毒后想开快车逃跑。这一主观状态对本案定性具有重要影响，辩护人将在法律适用部分详细阐述。

二、关于法律适用方面的辩护意见

本案的核心争议在于被告人严某聪的行为应定性为以危险方法危害公共安全罪，还是交通肇事罪。

辩护人认为，被告人严某聪主观上并非故意放任危害结果的发生，而是吸毒致幻后精神失控状态下的过失行为。理由如下：

其一，从主观方面看，被告人严某聪在案发时因吸毒产生严重幻觉，出现怕死、被人追杀、家人跳楼的被害妄想，其驾车行为是在精神错乱、丧失正常判断和控制能力的状态下实施的，主观上不具有危害公共安全的故意，更谈不上放任不特定多数人伤亡的间接故意。

其二，从客观行为看，被告人严某聪的行为客观上虽造成了严重后果，但其主观心理态度更符合过失的特征。其吸毒后驾车，属于应当预见可能发生危害后果而因精神异常未能预见，或轻信能够避免，符合交通肇事罪的主观构成要件。

其三，辩护人同时认可原因自由行为理论。被告人严某聪系自愿吸毒，自陷于精神异常状态，不能因此完全免除责任，其应当为自己吸毒后驾车的行为负责。但责任承担应与其主观过错程度相适应，不宜拔高认定为以危险方法危害公共安全罪。

综上，辩护人认为，本案宜认定为交通肇事罪，而非以危险方法危害公共安全罪。

三、关于量刑方面的辩护意见

退一步而言，即便法院认定被告人严某聪构成以危险方法危害公共安全罪，亦应充分考虑以下从宽情节，依法从轻处罚：

其一，被告人严某聪到案后如实供述自己罪行，构成坦白。其到案后对吸毒、撞人、逃跑等主要犯罪事实均如实交代，没有隐瞒，认罪态度诚恳，依法可以从轻处罚。

其二，被告人严某聪积极赔偿被害人经济损失并取得谅解。案发后，其家属积极与被害人家属协商赔偿事宜，已就部分被害人达成赔偿并取得谅解，有效弥补了被害方损失，化解了部分社会矛盾，依法可以从轻处罚。

其三，被告人严某聪自愿认罪认罚，愿意签署认罪认罚具结书，依法应当从宽处理。

其四，被告人严某聪系初犯、偶犯，案发前无前科劣迹，其犯罪系吸毒致幻后失控所致，主观恶性相对较小，悔罪态度诚恳，愿意改过自新。

四、关于证据方面的辩护意见

辩护人经阅卷发现，本案证据目录仅列明抓获经过、鉴定意见等证据，证人证言、现场勘查等证据材料尚未完整呈现。辩护人提请法庭对证据链的完整性予以审查，特别是关于被告人严某聪撞击时主观状态的证据，应结合其供述、现场情况、鉴定意见等综合认定，确保定罪量刑建立在充分、确实、完整的证据基础之上。

综上所述，辩护人认为：

被告人严某聪到案后如实供述，构成坦白；积极赔偿被害人损失并取得谅解；自愿认罪认罚，悔罪态度诚恳。恳请法庭充分考虑其吸毒致幻后失控的主观状态，依法认定其行为构成交通肇事罪；即便认定构成以危险方法危害公共安全罪，亦请充分考虑上述从宽情节，依法对被告人严某聪从轻处罚，给予其改过自新、重新做人的机会。

以上辩护意见，恳请合议庭充分考虑并予以采纳。

此致

广东省茂名市中级人民法院

辩护人：上海市正意律师事务所

律师

年 月 日